



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 23A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 15

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 68-87

EXPEDIENTE SAC: **9497166 - RODRIGUEZ, LILIAN C/ CHEXA SA Y OTRO - ABREVIADO**

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 15 DEL 04/03/2024

SENTENCIA NUMERO: 15. CORDOBA, 04/03/2024. Y VISTOS: estos autos caratulados **RODRIGUEZ, LILIAN C/ CHEXA SA Y OTRO – ABREVIADO, Expte. 9497166**, traídos a despacho a los fines de resolver y de los que resulta que, mediante operación electrónica de fecha **21/9/2020**, comparece la Sra. **Lilian Rodríguez, DNI N 14.466.584**, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Di Paolo, y promueve formal demanda en contra de **CHEXA S.A. y de CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS**, con motivo del incumplimiento contractual que denuncia, con más daños y perjuicios y daño punitivo. Justiprecia su petición inicialmente en la suma de pesos **dos millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos (\$2.669.700)**. Con relación a los hechos en los que fundamenta su demanda, cuenta que el día 21 de agosto de 2014 adquirió mediante cesión ante escribano público y presentando la documentación ante Chexa S.A., un plan de ahorro (GRUPO 002564 ORDEN 146, Solicitud 00747141) el cual tenía 12 cuotas pagas por quien fuera su titular anterior Sra. Mirta Ester Penna; indica que se adeudaba a esa fecha las cuotas 13, 14 y 15, y las diferencias que resultaban de que no se hubieren cobrado en las primeras 12 cuotas correspondientes al primer año del plan los incrementos que se producían en el precio del vehículo suscripto, ya que sólo realizarían el cambio de titularidad del mencionado plan estando paga la totalidad de lo adeudado. Afirma que procedió a la cancelación de las tres cuotas y las diferencias reclamadas. Señala que el mentado plan quedó bajo su titularidad,

y continuó pagando las cuotas sin atrasarse nunca. Cuenta que pagó la última cuota (número 84) con fecha 10 de noviembre de 2017. Indica que, un mes después, resultó adjudicada con el automóvil que había suscripto, el cual refiere era un automóvil CHEVROLET ONIX JOY. Relata que se comunicó telefónicamente con la agencia CHEXA SA, ante quien había suscripto el plan de ahorro, y se le informó que debía pagar el derecho de adjudicación por \$4.535,69. Cuenta que le enviaron formulario y lo abonó en fecha 21 de diciembre de 2017. Por su parte, asevera que dado que no quería el modelo base “ONIX JOY” sino el modelo “ONIX LTZ” (*vide* rectificación de demanda - operación de fecha 21/10/2020) que era el tope de gama, se le indicó que debía abonar el monto por cambio de modelo de \$ 56.459. Refiere que le enviaron el correspondiente cupón y efectivamente lo abonó en fecha 09 de enero de 2018. Denuncia que intentaron sumar a ello un monto superior a \$7.000 en conceptos de supuestas diferencias; señala que al preguntar a qué diferencias se referían, se le respondió que podía deberse a ocasiones en que hubiera abonado tarde. Cuenta que les respondió que nunca había pagado tarde y que además después de la cuota dieciocho había pagado anticipadamente diez cuotas, a la que después de la cuota veintinueve, había pagado anticipadas veinte cuotas más. Dice que entonces aludieron que podía haber habido incrementos en el precio del automóvil o a alguna otra cosa. Afirmo que todas esas diferencias fueron pagadas cuando le transfirieron el plan. Sostiene que lo concreto es que en la totalidad de los formularios que le envió la empresa para que abonara las cuotas hay tres items donde ellos consignan las diferencias: Dif. Pagas (item donde en varias cuotas aparecieron los importes que abonaba en ese concepto) Dif. Impagas y Dif. Pendientes, items en los que jamás consignaron que adeudara importe ninguno. Alude que tiene en su poder 56 comprobantes pagos, emitidos por Chevrolet SA De Ahorro Para Fines Determinados, incluido el de Derecho de Adjudicación y Cambio de Modelo, en los que nunca consignaron diferencias impagas ni diferencias pendientes. Señala que posteriormente la derivaron al estudio jurídico San Emeterio, desde el cual –denuncia- la llamaron reiterada e

irrespetuosamente, con amenazas, para exigirle el pago de las nombradas supuestas diferencias. Dice que, después de solicitarlo, también recibió un mail con el detalle de lo reclamado y que nunca fue antes consignado en los detalles de las facturas emitidas por la empresa, donde consignan porcentuales que no explican nada. Acusa que también recibió dos intimaciones, una por carta certificada de Chevrolet SA De Ahorro Para Fines Determinados, y otra por Carta Documento de CHEXA SA –Administradora del plan y agencia respectivamente- para que retirara un automóvil CHEVROLET PRISMA, que nunca solicitó. Dice que el realmente solicitado es un CHEVROLET ONIX LTZ. Cuenta que concurrió personalmente a la agencia CHEXA SA, con el propósito de aclarar tanto lo referente al automóvil adquirido, como lo relativo a las supuestas diferencias. Indica que allí, además de no aclararle nada, le comunican que debía pagar otros \$ 20.000 por diferencia de modelo -por sobre los \$56.459 ya abonados en ese concepto- toda vez que le dijeron que existía un supuesto error, y que atento a su otro “error” de haberle facturado un automóvil distinto al que correspondía, debía proceder a retirar dicha factura y realizarles una cesión de la misma ante escribano, en lugar de solucionar sus errores sin involucrarla. Indica que ante la falta de respuestas, el intento de cobro indebido de montos ya cancelados y la absurda pretensión de querer entregarle un vehículo diferente al que había abonado y solicitado, realizó la correspondiente denuncia ante la Dirección Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Córdoba, donde con fecha 23 de abril de 2018 se reunió con las abogadas de CHEXA SA y Chevrolet SA De Ahorro Para Fines Determinados. Alega que las denunciadas continuaron con su tesitura, y no pudieron arribar a acuerdo alguno. A continuación, transcribe dos cartas documento enviadas a las empresas aquí accionadas. Dice que el día 22/3/2018 venció el plazo máximo que tenía Chexa SA para entregarle el vehículo, y que las accionadas vienen incumpliendo sus obligaciones desde hace dos años y medio. Destaca que se encuentra en trámite el procedimiento de aplicación de sanciones a las firmas denunciadas y aquí demandadas por violación a la Ley de Defensa del Consumidor, por parte Dirección

Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Córdoba. Postula que la sanción debe ser ejemplar dado que quienes llevan esto a la justicia son los menos. Arguye la existencia de una desproporción de poderes, por un lado una multinacional -Chevrolet SA de ahorro para fines determinados- que hace lo que quiere y no recibe sanciones por parte de los entes que la deben controlar, y por otro lado los consumidores. Señala que es la justicia quien debe poner un freno a esto. Dice que hay una evidente falta de “trato digno” en la atención a los clientes cuando los mismos realizan reclamos ante las grandes empresas, que dilatan las soluciones por años, tal como en este caso. Se pregunta cuál es la razón que motivó a las accionadas para pretender imponerle un Chevrolet Prisma. Responde que la respuesta es muy simple: dice que las demandadas obviamente sabían que el Chevrolet Prisma se iba a dejar de producir, siendo reemplazado por el modelo solicitado por la actora (Chevrolet Onix). Asevera que es evidente que un automóvil que se discontinúa pierde un porcentaje importante de su valor, y en este caso la accionada Chexa SA intentaba “sacarse de encima los modelos Prisma” (sic), tratando de obligarla a recibir el vehículo “mal facturado” a sabiendas que lo iban a dejar de fabricar. Invoca que esta conducta muestra sin lugar a duda alguna la mala fe y el dolo eventual en la conducta de las accionadas. En un apartado que nomina “IX.- Responsabilidad”, imputa la exclusiva responsabilidad en la producción del hecho descripto a las demandadas, en virtud de las siguientes razones: a) incumplimiento de la ley de defensa del consumidor. b) incumplimiento de las obligaciones contractuales. c) reincidencia del incumplimiento. d) mala fe manifiesta. Seguidamente, detalla los daños y perjuicios cuyo resarcimiento pretende: **a) Devolución del importe del vehículo adquirido.** Alude que las accionadas jamás le entregaron el vehículo abonado. Dice que pretendieron forzarla a recibir uno distinto al que había adquirido, cobrarle diferencias por cambio de modelo que ya había abonado y supuestas diferencias en las cuotas mensuales, que jamás figuraron en los resúmenes, que puntual y mensualmente abonaba. Indica que el monto estimado reclamado es el valor actual del vehículo que eligió y pagó en su totalidad, hace ya

dos años y medio, esto es, un Chevrolet Onix LTZ, el cual asciende a la suma de pesos un millón ciento sesenta y nueve mil setecientos dieciocho (\$1.169.718). **b) Daño punitivo.** Las empresas demandadas violaron diversos principios contenidos en la ley de defensa del consumidor, tales como Lealtad comercial, deber de información, omisión de respuestas ante reiterados reclamos, persistir con el cobro de sumas indebidas pese a estar debidamente intimados a dejar de hacerlo, trato digno etc. Transcribe lo normado por el art. 52 bis LDC. Cita doctrina y jurisprudencia sobre el tópico. Sostiene que atento la conducta deliberada, dolo, negligencia grosera y temeraria actuación de las accionadas cercana a la malicia; y en atención al grave daño ocasionado por casi tres años de indiferencia, la pretensión de imponerle un vehículo distinto al que adquirió, el maltrato evidente, el pretendido cobro compulsivo de sumas ilegales, obligándole a iniciar una acción judicial para que sean reconocidos sus derechos, reclama que se imponga como daño punitivo a las accionadas la suma de pesos un millón (\$1.000.000), o lo que en mas o en menos considere el tribunal. **c) Indemnización de las consecuencias no patrimoniales.** Comienza transcribiendo la última parte del art. 1741, CCCN relativo a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Recuerda que el art. 1740, CCCN determina que la reparación del daño debe ser plena. Repasa conceptos relativos a daño moral. Cita jurisprudencia atinente a su valuación. Por su parte, la actora señala que si bien cuenta con vehículo, éste tiene un defecto grave en el motor lo que hace que no pueda usarlo diariamente y con la tranquilidad que corresponde, toda vez que en varias ocasiones ha tenido que recurrir a servicios de grúas a fin de transportarlo al taller. Refiere que por ello, en la práctica, a pesar de tener un auto 0 km pagado en su totalidad, que lo adquirió justamente para evitar problemas, no tiene ni el nuevo ni la tranquilidad de movilizarse por mucha distancia con el actual, lo que define como un verdadero calvario, ya que en viajes largos ha tenido que hacerlo en transporte público, lo que inclusive en razón de la pandemia y la no circulación del transporte interurbano, la ha complicado en extremo. Sostiene que las accionadas la han privado de su vehículo desde hace

casi tres años. Indica que es un verdadero escándalo que puedan maltratar de esta forma a un cliente, que les abonó hasta el último centavo. Por su parte, indica que el daño moral derivado de un incumplimiento contractual todavía hoy no es tomado sin discusión, como el caso del derivado de un hecho extracontractual como podría ser el de la víctima de un accidente de tránsito. Pero en el caso en tratamiento, sí considera que es de aplicación, no por tratarse de una cuestión económica, sino que es un hecho molesto, injusto, que provoca indignación, que irrita, que no tiene fin, que obliga a litigar con los sinsabores que acarrea la larga tramitación de un juicio y más grave aun sabiendo que la contraria la lleva al litigio, con conocimiento de su sinrazón. Postula que hay un claro proceder doloso por parte de las accionadas. En efecto de ello, peticiona por este rubro la suma de pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000.), o lo que en mas o en menos estime el tribunal. **d) Multa prevista por la ley 24.240 por demora en la entrega del bien.** Sobre el punto, indica que el día 22/3/2018, es decir hace (30) treinta meses, se ha cumplido el plazo máximo que tenían las demandadas para hacerle entrega del bien, según el Contrato de Adhesión suscripto. Sostiene que las nombradas han violado lo dispuesto por el Art. 10 inc c) del Decreto 1798/94, reglamentario de la Ley 24.240, por lo que pide se apliquen a las mencionadas la multa que prevé tanto el Contrato de Adhesión, como el propio decreto mencionado, por no respetar las accionadas los plazos y condiciones de entrega del vehículo. Expresa que deja la cuantificación al tribunal. Dice que si bien la mencionada es una multa “tarifada”, las accionadas no le hicieron entrega de una copia del contrato original al suscribir la cesión del mismo, sino solo de los anexos a dicho instrumento. Funda su petición en derecho. Ofrece prueba confesional, informativa y pericial contable. En definitiva, solicitan se haga lugar a su demanda, con costas.

Con fecha **06/11/2020**, el tribunal admite la demanda y ordena sustanciarla por el trámite de juicio abreviado.

Con fecha **26/11/2020**, comparece **CHEXA “S.A.”** a través de sus apoderados, Dres. Daniel Gustavo Peralta y Mariana Peralta (Cfr. poder adjunto en dicha operación); oportunidad en la

que también contesta la demanda. Su escrito de responde, admite el siguiente compendio. Comienzan oponiendo la **defensa de falta de acción y consecuentemente falta de legitimación pasiva respecto de su representada** para ser demandada en las presentes actuaciones. A su vez, advierten que, la contestación es efectuada merced a las copias acompañadas a la demanda, cuya cantidad no consigna el letrado de la actora en la cédula cursada, razón por la que podrían existir demás documental no acompañada lo cual afectaría el debido proceso y derecho de defensa en juicio. Por su parte, niegan que CHEXA pueda resultar responsable del pago de la suma reclamada o por cualquier otro importe. Reconocen que la actora resultó titular de un Plan de Ahorro de la firma “CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” (en adelante “CHEVROLET”) identificado bajo los números de grupo y orden que describe en la demanda. No obstante, niegan por no constarles que la actora al momento de resultar titular haya abonado todas las diferencias provenientes de cambio de titularidad y demás expresadas, dado que -dicen- Chexa no es parte contratante. Indican que el contrato se celebra entre el “Ahorrista” (Actora) y la Sociedad de Ahorro (CHEVROLET), siendo ésta última quien emite los cupones de pago, formularios atinentes al plan, recibe el pago de las cuotas, realiza imputaciones y demás conceptos relativos al Plan de Ahorro; afirman que Chexa no es acreedora ni deudora de la actora y las actuaciones realizadas por parte de la misma lo han sido exclusivamente en representación de “CHEVROLET” atento el carácter de Concesionario Oficial la marca que sí reconocen. Por idéntica razón niegan que los pagos hayan sido realizados en término. Reconocen que la actora si resultó adjudicada, atento a que así obraba en el sistema informático que “CHEVROLET” proporciona a las concesionarias oficiales; adjudicación lógicamente efectuada sobre el modelo de ahorro del Plan, esto es un ONIX LT y no ONIX JOY como lo describe la demanda. Refieren que también es cierto que por instrucciones de CHEVROLET, Chexa informó a la hoy actora que debía abonar el derecho de adjudicación, desconociendo si lo abonó en tiempo y forma por las razones anteriormente expuestas. Dicen

que también es cierto que la actora no quería el modelo de ahorro sino que su interés era el cambiar al modelo ONIX LTZ como aclara en la rectificación de demanda, pero -por las mismas razones- desconocen si abonó el importe por el cambio de modelo, en su caso en qué fecha lo hizo, y a cuánto ascendía. Niegan que Chexa haya intentado cobrar algún importe mayor o diferencia alguna dado que no es acreedora de la actora ni determina los montos que la misma debe abonar. Reiteran que Chexa no es quien genera los cupones de pago y las leyendas insertas en éstos. Niegan que la actora haya sido derivada a un estudio jurídico; así como también el mal trato que dice haber recibido, el cual en hipótesis le resultaría ajeno y se trataría de un hecho producido por un tercero (art. 40 *in fine* de LDC que excluye responsabilidad en la cadena de comercialización). Niegan por no constarles que “CHEVROLET” haya intimado a la actora, pero sí reconocen que CHEXA emplazó a la actora al retiro del vehículo, conforme instrucciones impartidas por “CHEVROLET” y según el automotor enviado por la misma. Recuerdan que se trata de un automotor adquirido mediante el particular sistema de Plan de Ahorro y en consecuencia quien factura la unidad y hace entrega de unidad elegida es “CHEVROLET”, Sociedad Administradora de los Fondos de los Ahorristas, no pudiendo en consecuencia CHEXA reemplazar el vehículo enviado o disponer de entregarle alguno que posea la misma, dado que los vehículos que posee son adquiridos a la Fábrica Gral. Motors de Argentina S.R.L. para proceder por venta Directa y no por Plan de Ahorro. Refieren que es cierto el vehículo que remitió “CHEVROLET” para que la clienta retirara era el Modelo Prisma LT y no el ahorrado ni el pretendido en cambio por la actora. No obstante, sostiene que el relato de la actora continúa no correspondiéndose con la realidad de los hechos, dado que si bien es cierto que ante ello la actora concurrió a CHEXA, no resulta cierto que no se le haya aclarado nada. Aseveran que la verdad es que, si existían diferencias de pago pendientes eso debía ser consultado a “CHEVROLET” en virtud de lo expresado anteriormente. Con relación al automotor remitido, como ya se había consultado con “CHEVROLET” el tema, se le expresó que se podía anular la factura del vehículo que

“CHEVROLET” había realizado a favor de la actora, debiendo la misma efectuar una cesión de dicha factura a favor de “CHEVROLET”, y así se procedería a pedir que remitieran el modelo querido por la cliente con una nueva factura a la clienta, pero según informaba “CHEVROLET”, la diferencia de dicho modelo con la que la ahorrista había pagado, era de pesos veinte mil (\$20.000); en consecuencia, en esa oportunidad la actora no quiso ni siquiera ceder la factura del automotor enviado por error y pedir el que correspondía más allá que pudiera discutir si debía o no debía. Refieren que se retiró y no quiso dar la solución al problema conforme se le proponía, sosteniendo luego idéntica postura al llevar a cabo las audiencias por ante el organismo de Defensa del Consumidor. Reconocen así que ha existido un error en el vehículo que envió “CHEVROLET” dado que no era el ahorrado ni el pretendido en cambio por la actora, pero expresan que, ante el reconocimiento de dicho error que postulan fue involuntario, se le propuso una solución para evitar más dilaciones, pero la actora no accedió a ello. Dicen que los errores en el trato comercial y en la vida diaria pueden acontecer; invoca que el art. 267 inc. 2º, 269 c. y c., CCCN, prevé tal hipótesis y precisamente establece que “... *La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar*”. Señalan que la actora se encontraba con derecho a la parte final de lo dispuesto por dicho dispositivo legal, pero para poder dejar sin efecto la factura del automotor enviado y que “CHEVROLET” emitiera una nueva factura por el auto querido y remitiera el mismo, había que proceder a la cesión a favor de “CHEVROLET” de la factura remitida, de lo contrario no se podría avanzar precisamente conforme lo dispone la ley, pues –dicen- hace falta la voluntad, el consentimiento de la otra parte que no incurrió en el error. Sin embargo, acusan que la actora se mantuvo en la postura que nada firmaría, aún con consejo profesional, y es por ello que subsiste el problema en la actualidad producto de un error no querido. Postula que el tribunal deberá meritar oportunamente los daños y perjuicios que el error involuntario pudiera hipotéticamente haber ocasionado a la actora (demora en la entrega hasta

la propuesta de solución) - cuya existencia niegan- y diferenciar de aquellos que se reclaman producto de las demandas alentadas por la LDC que está bien legislada para los casos en que realmente corresponden, pero no para sacar provecho de sus dispositivos en cuanto a multas (Daño Punitivo, Directo, Multas o Daño Moral como reclama en autos por vía del CCCN). Niegan la autenticidad de las cartas documentos que transcribe en la demanda; la dirigida a “CHEVROLET” por no constarles, y a la dirigida a CHEXA porque no ha sido recibida por la Dra. Peralta como expresa. Dicen que la dirección invocada es errónea. Expresan que ningún plazo se le venció a Chexa para la entrega del automotor dado que no es ella la obligada a la entrega del vehículo sino CHEVROLET, y que los plazos se vencieron y prolongaron más allá de lo debido merced a que la hoy actora, por consejo de su letrado, no quiso aceptar el error involuntario y ceder la factura para que en reemplazo de ella se emitiera una nueva y así proceder a la entrega del vehículo elegido; expresan que lógicamente pasaran dos años y mil más también, pero sostienen que ello obedece a la propia determinación de la parte actora de valerse de un error reconocido incluso antes de la promoción de la acción. Acusan que está claro que lo que se pretendía es sacar el mayor provecho posible de dicho error y en consecuencia reclamar todos los rubros que la ley permite para circunstancias en donde existe mala fe contractual, trato indigno, falta de deber de información, etc., pero no para el caso de autos en donde el incumplimiento ha sido producto de un error, y que tratado de enmendarlo la actora no prestó conformidad. Sostienen también que el mentado error, a tenor de la documentación emitida, no podía ser solucionado aun por más buena voluntad que pusieran las demandadas si la actora no prestaba consentimiento y efectivamente así sucedió. Expresan que ninguna violación a la LDC aconteció y a ninguna espera de justa sanción se puede estar; señalan que allí se advierte la verdadera circunstancia del interés de la parte reclamante: frente a un error involuntario concreto encerrarse en una postura tratando de producir daño, ya no interesarle la entrega del auto y demandar por resolución reclamando el valor del mismo, según –dicen- surge de su entendimiento, dado que expresan que lo hace

sobre un precio ya actualizado que tildan de improcedente. Repiten que fácil resultaba la solución frente a un error “reconocido” tal como consta en el acta del organismo de Defensa del Consumidor de la Provincia acompañada por el mismo actor, pero que sin embargo faltó la buena fe de la actora; dicen que ahora en la demanda se traen principios del derecho consumeril que no se condicen con la situación de autos y no han acontecido en el caso concreto. Seguidamente niega la procedencia de cada uno de los rubros pretendidos. Con relación al reclamo de devolución del importe del vehículo adquirido, advierte que si bien titula “**devolución**”, el monto reclamado no es de los importes abonados en el Plan de ahorro cuyo vehículo no pudo ser entregado y que es lo que en hipótesis podría corresponder, dado que lo que tenía y tiene la actora es un Plan de Ahorro de Automotor, pero que no compró directamente un automotor. Sin embargo, refieren que, aun cuando lo interpretáramos en hipótesis que lo que corresponde es el valor del automotor -criterio que aclaran no compartir-, el valor que correspondería es aquél precio al momento en que se incumplió supuestamente la obligación (CCCN), fecha en que debería haber sido entregado el vehículo, ello es Agosto de 2017 conforme también surge de la documental “NOTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN DE ENTREGA” que acompaña la actora en la notificación de demanda; sin embargo a esa fecha el automotor ascendía al precio de pesos doscientos sesenta mil (\$260.000) LTZ . Indica que, por “viveza criolla” (sic) la demanda es interpuesta reclamando un valor vigente a la fecha de interposición, sistema indexatorio contrario a derecho dado que además reclama desvalorización del dinero, intereses moratorios y punitivos. Asevera por su parte que aún en la hipótesis que correspondiera indemnizar, dicho daño patrimonial adrede ha sido calculado maliciosamente y no resulta procedente en derecho. Dicen que es manifiestamente improcedente el reclamo de \$1.169.700 porque ello no es lo que abonó la actora y cuya “devolución” reclama. Reiteran que la negativa de solución por parte de la actora es con la cual se está pretendiendo obtener los beneficios indebidos que se encuentra reclamando, y **que existe en el caso de autos una plus petición inexcusable por parte del actor, que no**

puede desconocer su letrado porque es quien la instrumenta, lo cual amerita su rechazo con condena solidaria en costas al letrado patrocinante. Reiteran que la actora no ha demandado entrega de vehículo alguno, no ha demandado cumplimiento contractual sino “DEVOLUCIÓN” del precio abonado, resolución contractual; indican que es ella misma quien tituló “DEVOLUCIÓN”. Respecto al **daño Punitivo**, sostienen que en ningún trato indigno, mala fe contractual o incumplimiento de mala fe han incurrido. Repasan que, tal como lo han explicado, el incumplimiento obedeció a un error involuntario reconocido ya extrajudicialmente, error que buscado subsanarlo no se contó con la buena fe y voluntad, consentimiento indispensable para anular un acto jurídico. Dicen que no hay actitud alguna que pueda ser sancionada con este tipo de multas establecidas por la LDC. Repasa los presupuestos que requiere la multa de mención. Con relación al daño moral, niegan que la actora haya padecido o padezca daño moral merced a una situación que producto de un error fácilmente hubiera sido solucionado con su voluntad, a través de la cesión de factura errónea a favor de “CHEVROLET” y nueva factura a su nombre con envío de vehículo elegido. Nada de buena voluntad tuvo la actora y menos buena fe contractual; consecuentemente –dicen - es ella misma quien se colocó en la posición que hoy se encuentra y lo ha hecho en miras a obtener un beneficio indebido. Finalmente, en cuanto a lo pretendido en concepto de multa por demora en la entrega del bien, indican que resulta incoherente y contradictorio dicho reclamo, dado que la actora ha desistido de reclamar la entrega del bien; remarcan que ha desistido de reclamar el cumplimiento del contrato y claramente ha optado por una resolución contractual con daños y perjuicios, consecuentemente ninguna multa por demora en entrega del bien corresponde admitir porque en autos se encuentran reclamando otros rubros que precisamente lo sustituyen, dado que no hay bien a entregar. Ofrece prueba documental, exhibición, informativa, testimonial, confesional y presuncional. Formula reserva de caso federal. En definitiva, solicita se rechace la demanda, con costas.

Con fecha **13/04/2021** contesta la demandada **CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA**

FINES DETERMINADOS a través de su apoderado Dr. Gabriel M. Astarloa (cfr. poder obrante en operación de fecha 17/03/2021). Dicho escrito permite el siguiente resumen. Para comenzar, efectúa una negativa específica de los hechos esgrimidos por la actora. Reconoce que la Sra. Rodríguez suscribió la Solicitud de Adhesión n° 0000747141 a los fines de adquirir un vehículo marca Chevrolet, mediante cesión de derechos, y que dicha solicitud se corresponde con el número de Grupo 2564 y el orden 146. A la vez, reconoce que la Sra. Rodriguez resultó adjudicataria en 2017. Reconoce por su parte que la actora abonó la suma que indica en razón de un cambio de modelo, pero lo fue por el cambio del Onix Joy 1.4 N LS M/T al Prisma 1.4 N LT M/T y no al Onix 1.4 N LTZ M/T. Niega que se haya intimado a la actora a retirar un automóvil distinto al solicitado en su aceptación de adjudicación y pedido de unidad. Niega que la reclamante haya solicitado un vehículo modelo Onix LTZ. Advierte que al momento de suscribir el formulario correspondiente a la aceptación de la adjudicación, la actora solicitó realizar un cambio de modelo y retirar un vehículo Prisma 1.4 N LT M/T. Indica que la actora es quien se niega a recibir el vehículo solicitado alegando falsamente haber requerido un modelo diferente. Niega que se haya tratado de obligar a la actora a recibir un vehículo mal facturado. Niega la existencia de un error en la facturación. A continuación explicita los detalles y características relativos al sistema de plan de ahorro administrado por Chevrolet. A tal fin, expone cuestiones relativas al objeto social y actividad que Chevrolet desarrolla en el sistema de planes de ahorro previo por círculos o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles, en este caso, automotores. Efectúa también un distingo según los distintos tipos de planes. Repasa asimismo cuestiones atinentes a la suscripción y agrupamiento de suscriptores, a través de sus concesionarios oficiales. Indica que CHEVROLET no suscribe sus operaciones en forma directa con el CLIENTE, sino que recibe las solicitudes de suscripción de los Concesionarios o Agentes habilitados a tal fin. Luego, detalla los componentes de cada una de las cuotas que debe cobrar. Explicita las actividades de administración del plan que efectúa. Luego, en un apartado que nomina “

La Realidad De Los Hechos”, explica que lo acontecido en el caso difiere notoriamente de la versión sustentada por la actora en su escrito de demanda, circunstancia que evidencia el abuso del derecho ejercido por la misma y la ilegitimidad del reclamo y sus alcances. Acusa que la Sra. Rodriguez relata los hechos de forma confusa e imprecisa, desfigurándolos y falseándolos con el único y deliberado propósito de inducir a engaño al tribunal y de hacer aparecer a Chevrolet como supuesta responsable de supuestos “daños y perjuicios”. Señala que los dichos de la Sra. Rodriguez no son ciertos, y que Chevrolet no incumplió en absoluto con el contrato de Plan de Ahorro. Sostiene que el vehículo facturado y que pretendió entregarse a la actora es el modelo por ella solicitado en el formulario de aceptación de adjudicación: el Prisma 1.4 N LT M/T. Afirma que dicho documento ingresó a CHEVROLET con fecha 5/1/2018, en virtud de la adjudicación por sorteo llevada a cabo en el acto correspondiente al mes de noviembre 2017. El bien tipo objeto de contrato en aquella oportunidad era el vehículo modelo Onix Joy 1.4 N LS M/T. Cuenta que la Sra. Rodríguez haciendo uso de las facultades consignadas en la cláusula 13 de la solicitud de adhesión, optó por solicitar un vehículo de modelo diferente al bien tipo: el Prisma 1.4 N LT M/T. Siendo que el modelo elegido (Prisma) era de mayor valor al modelo ahorrado (Onix Joy), CHEVROLET procedió a cobrar la diferencia entre ambos modelos, según la lista de precios aplicable al momento de la aceptación. Una vez abonada dicha diferencia, se procedió a facturar y enviar la unidad solicitada (Prisma) al concesionario a fin de entregar la misma a la Sra. Rodriguez. La actora se negó a retirar la unidad alegando falsamente haber solicitado un vehículo modelo Onix 1.4 N LTZ M/T, pretendiendo acreditar dicho pedido con un formulario apócrifo el cual no solo presenta una leyenda ampliamente visible que indica que el mismo es provisorio, sino que tampoco cuenta con firmas ni sellos de CHEVROLET ni del concesionario interviniente. La Sra. Rodriguez pretende desconocer la aceptación de adjudicación remitida a mi mandante, en contraposición con sus propios actos. Dice que es así como la actora invoca su propia torpeza y se contradice en sus acciones, vulnerando la teoría

de los actos propios. Cita doctrina relativa a la teoría invocada. Sostiene que, en virtud del infundado al rechazo la actora a retirar el vehículo adjudicado, esta parte procedió a intimarla mediante CD, y en tanto persistió la negativa injustificada de su parte, debió anular la adjudicación en cuestión y realizar la venta negativa de la unidad. Arguye que no existe en consecuencia incumplimiento contractual de CHEVROLET a causa de una demora en la entrega ni a causa de pretender la entrega de un vehículo distinto al solicitado por la suscriptora; sino, por el contrario, fue la propia actora quien incumplió con su obligación de retirar el bien adjudicado dentro de los 30 días corridos de su puesta a disposición, conforme lo dispuesto en la cláusula 14.2.2. En cuanto al estado actual del plan de ahorro identificado bajo el grupo y orden 2564-146, dice que la actora cuenta con 84 cuotas pagas (de las cuales 30 fueron anticipadas), que se encuentra adjudicado y presenta un saldo deudor originado en diferencias de fondo no abonadas previamente. Actualmente, el bien tipo objeto de contrato es el modelo ONIX JOY 1.4 N; que la adjudicación data del acto correspondiente a junio 2020, y que fue realizada por sorteo y la actora a la fecha no ha aceptado ni rechazado la misma. Advierten que a la fecha ha transcurrido ampliamente el plazo previsto contractualmente para la aceptación de la adjudicación (15 días hábiles contados a partir del acto de adjudicación, conforme cláusula 11 de la solicitud de adhesión). Explica que la misma hubiese debido sido anulada por su mandante meses atrás de no mediar la suspensión de términos dispuesta por la Res. 14/2020 de IGJ en este sentido (la cual fue prorrogada temporalmente luego por la Res. 38/2020 y por la actualmente vigente Res. 51/2020). Expone también que, en caso de que la actora optara por rechazar la adjudicación, su Plan de Ahorro se encontraría en condiciones de ser liquidado a fin de restituírle los haberes netos correspondientes conforme lo dispuesto en el contrato suscripto. Por su parte, postula que si la actora pretende la entrega de un vehículo distinto al adjudicado deberá abonar la diferencia entre ambos modelo de acuerdo a la lista de precios vigente al momento de ejercer la opción de cambio. Indica que en su sitio web están publicados los vehículos que se están

comercializando a través de la red de Chevrolet. Indica asimismo que el Plan de Ahorro registra a la fecha un crédito a favor de \$60.435,69, correspondiente a la restitución del derecho de adjudicación y cambio de modelo abonados en 2017 por la adjudicación anulada que no ha sido cobrado por la Sra. Rodríguez. A continuación, rechaza cada uno los rubros reclamados por la actora. Alega que la intención abusiva de la actora de pretender la entrega de un vehículo diferente al solicitado desconociendo sus propios actos, no puede ser acogida. Dice que la actora intenta ejercer discrecionalmente derechos o acciones que no posee y pretende ser resarcido sobre la base de derechos inexistentes, tratando de perpetrar un verdadero enriquecimiento ilícito. Reitera que no existió conducta jurídica reprochable alguna a su representada, ya que el vehículo facturado y que pretendió entregarse a la actora se correspondía con el modelo por ésta solicitado en la aceptación de adjudicación. Con relación al daño patrimonial pretendido, indica que lo pretendido es completamente improcedente. Arguye que la Sra. Rodríguez no abonó la totalidad de su Plan de Ahorro ni tampoco la suma correspondiente a la diferencia entre los modelos Onix Joy 1.4 N LS M/T y Onix 1.4 N LTZ M/T (en tanto al abonar el cambio de modelo lo fue por la diferencia entre el bien tipo – Onix Joy 1.4 N LS M/T- y el bien elegido, Prisma 1.4 N LT M/T). Por otro lado, expone que de pretender la restitución de las sumas abonadas en virtud del Plan de Ahorro, la actora podría haber optado por rechazar la adjudicación respecto de la que resultó beneficiada en junio 2020 y solicitar el cobro de sus haberes netos conforme lo previsto contractualmente en este sentido, lo que no realizó a la fecha. Así las cosas, no hay lugar a dudas que las presentes actuaciones judiciales podrían haberse evitado de haber la actora requerido la devolución de sus haberes netos y haber cobrado el crédito a su favor en concepto de devolución de lo abonado en concepto de cambio de modelo. Una interpretación en contrario implicar un enriquecimiento sin causa en severo perjuicio a su representada. Con relación al daño moral, reitera que CHEVROLET actuó en todo momento de acuerdo a derecho, facturando y poniendo a disposición el vehículo solicitado por la en el formulario de aceptación de

adjudicación: el Prisma 1.4 N LT M/T, y fue la propia actora quien incumplió con su obligación de retirar el bien adjudicado dentro de los 30 días corridos de su puesta a disposición. Dice que su representada no privó a la actora de su vehículo por el término de 3 años como ésta alega falsamente. Dice también que, sin perjuicio de que el actor no explica en qué consisten las afecciones eventualmente padecidas, reitera que resulta absolutamente irrisoria la aventurada suma pretendida. Cita jurisprudencia. Solicita el rechazo del rubro. Respecto al daño punitivo, repite que su mandante en ningún momento actuó ilícitamente. Dice que no es cierto que haya priorizado sus intereses despreciando los de la actora, ni que se haya comportado con dolo, negligencia grosera y actuación temeraria ni maliciosa durante 3 años. Tampoco es cierto que se haya tratado de modo indiferente a la actora, que se la haya maltratado, ni que se haya pretendido el cobro compulsivo de sumas ilegales. Por lo expuesto, señala que mal podría entenderse que su representada deba responder por el daño punitivo cuya aplicación requiere la accionante. Pide también se rechace este rubro. Cita doctrina sobre el punto. Repasa los elementos de procedencia de la multa en cuestión. Finalmente, indica que la actora reclama la aplicación de la multa prevista en el art 10 inc “c” del decreto 1798/94, reglamentario de la ley 24.240, en virtud del alegado incumplimiento contractual en lo relativo a las condiciones y plazo de entrega del vehículo; dice que pretende además que dicha multa se adicione a la penalidad establecida en el contrato suscripto para el caso de demora en la entrega de la unidad por parte de la administradora. Señala que ello es completamente improcedente en tanto su mandante no incumplió con las condiciones pactadas en lo relativo a la entrega de la unidad. Repasa nuevamente que CHEVROLET facturó y envió la unidad requerida por la Sra. Rodriguez al concesionario en tiempo y forma, y fue la actora quien se negó infundadamente a retirar la misma pese haber sido intimada a ello. Sostiene que no puede la actora pretender se apliquen multas para sancionar a su representada a causa de su negativa injustificada a retirar el vehículo adjudicado. Destaca que la actora deja a su criterio la cuantificación de la sanción solicitada, no determinando el

mismo en absoluto, lo que imposibilita la defensa de esta parte (e incluso, su allanamiento). Solicita el absoluto rechazo del presente rubro, con expresa imposición de costas a la parte actora. Ofrece prueba documental, confesional, pericial contable. Efectúa reserva del caso federal. En definitiva solicita el rechazo de la demanda con costas.

Con fecha **29/07/2021**, se provee a la prueba ofrecida por las partes. Obran en autos los elementos obtenidos con su debido diligenciamiento.

Con fecha **29/06/2022**, se dicta el decreto de autos.

Con fecha **29/11/2022**, dictamina la Sra. Fiscal Civil intervinientes; a la vez, que también luce notificada del decreto de autos (**12/12/2022**).

Y CONSIDERANDO:

I)Que la Sra. **Lilian Rodríguez DNI N 14.466.584** promueve formal demanda por incumplimiento contractual con más daños y perjuicios, en contra de las siguientes empresas: **CHEXA SA** y **CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS**. En *prieta síntesis*, denuncia que las demandadas pretendieron adjudicarle -en el marco de un plan de ahorro contratado (grupo 002564, orden 146, solicitud 00747141)- un vehículo distinto al que ella había solicitado; asimismo, arguye la existencia de actitudes de cobro -indebido, según sostuvo- por parte de las referidas accionadas, las que no le especificaban en tal labor el detalle de tales conceptos. Peticiona así se las condene en la suma de pesos **dos millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos (\$2.669.700,00)**, por los siguientes conceptos: **a)** devolución del importe del vehículo adquirido (\$1.1169.700); **b)** daño punitivo (\$1.000.000); **c)** daño moral (\$400.000); **d)** multa prevista en el art. 10 inc. C del decreto 1798/94. Todo ello con base en las razones vertidas en su escrito de postulación inicial, íntegramente relacionado en los vistos precedentes a las que *simpliciter causae* me remito.

A su turno, la demandada **CHEXA SA** opone excepción de **falta de legitimación pasiva**. Con relación al cambio de vehículo que se adjudicó a la Sra. Rodríguez, esgrime la existencia de un error, aduciendo que se intentó solucionarlo solicitando a la actora la cesión de la factura

emitida por dicho acto, a fin de poder luego adjudicarle el automóvil que aquella pretendía; sin embargo, denuncian que la actora se rehusó a ello. Solicitan en efecto el rechazo de la demanda. Todo ello, sobre la base de los argumentos defensivos esgrimidos en su escrito de responde, los que también han sido reproducidos en su totalidad en los vistos de esta resolución, y a los que me remito para evitar innecesarias repeticiones.

Por su parte, la demandada **CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS** –al contestar la demanda- acusa que el vehículo adjudicado a la actora obedece a una específica solicitud que recibiera dicha empresa, donde la Sra. Rodriguez peticionaba el cambio de modelo en cuestión, la cual adjunta en su escrito de responde. Por su parte, dice que la accionante presenta “*un saldo deudor originado en diferencias de fondo no abonadas previamente*” (sic). Solicita el rechazo de la demanda. Todo ello también sobre la base de los argumentos defensivos expuestos en su escrito de contestación, a cuyo contenido remito por idénticas razones de brevedad.

Por su parte, la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de tercera Nominación dictamina en estos autos, concluyendo en que se encuentra subyacente la existencia de una relación de consumo, y que las normas y principios reseñados en materia de Derecho del Consumidor deberían ser las directrices del camino a seguir por este tribunal a la hora de resolver, concluyendo asimismo que corresponde hacer lugar a la demanda (Dictamen – operación **29/11/2022**).

II) Así planteado el asunto litigioso, corresponde ahora al tribunal analizar y valorar los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por las partes y por el Ministerio Fiscal, así como los elementos de convicción arrimados al proceso, a fin de determinar sobre la procedencia o no de la demanda incoada. Sin perjuicio de ello, siendo metodología de este tribunal, adelanto criterio en el sentido que debe hacerse lugar parcialmente a la pretensión de la actora; esto es, en la forma y con el alcance que *ut infra* se describe. **Doy razones.**

1. Legitimación. Encuadre normativo. Relación de consumo. De forma preliminar, resulta importante efectuar una mención acerca de la relación contractual que unió a las partes y

abordar lo atinente a la legitimación de cada una de ellas según la acción deducida, a fin de delimitar el marco legal bajo el cual engasta el presente pleito; máxime cuando una de las accionadas ha invocado ausencia de legitimación sustancial en lo que a ella respecta.

Para comenzar, conforme surge de sendos escritos de postulación inicial, se observa que no obra discutido en la especie la suscripción de la actora de un plan de ahorro para la adquisición de un automóvil, el cual obtuvo mediante la cesión efectuada del anterior titular, Sra. Mirta Ester Penna. Dicho plan se concretó entre la actora y las aquí demandadas, y se corresponde con el **grupo 002564, orden 146, solicitud 00747141**.

Surge así palmaria la existencia de una relación de consumo –a más de que no ha sido negada- desde que la actora ha contratado para adquirir un automóvil en carácter de destinatario final (Cfr. art. 1, LDC); mientras que las demandadas son personas jurídicas que desarrollan -de manera profesional y obteniendo un beneficio económico- actividades que engastan en lo previsto como concepto de proveedor profesional (art. 2, LDC). Desde luego que el contrato base de la presente acción goza de carácter de “consumo”, en los términos de los arts. 1º, 2º y 3º, Ley 24.240, así como también arts. 1092 y 1093, CCCN. En dicho marco, entonces, debe precisarse que deviene ajustada a derecho la intervención dada al Ministerio Público Fiscal de conformidad a las previsiones del art. 52 Ley 24.240.

Ahora bien, la actora también dijo- y lo reconocieron las accionadas en sus respectivas contestaciones – que luego de abonar las 84 cuotas del plan de referencia, resultó adjudicada con la unidad objeto del plan en el mes de noviembre de 2017. Maguer que luego de dicho hecho comienza lo que es objeto de esta Litis –esto es, lo atinente al modelo que correspondía en definitiva adjudicarle a la actora, como consecuencia de la petición de un cambio de modelo que aquella arguye no se correspondía con el que pretendieron entregarle-, lo que aquí interesa es que la actora denuncia incumplimiento del contrato que la vinculaba con las accionadas, y en virtud de ello peticiona su resolución (cfr. los términos de lo pretendido), con más el resarcimiento de los daños y perjuicios que le provocó el mentado incumplimiento. Así

es que demandó a ambas empresas intervinientes.

Sobre el punto, cabe precisar que resulta ajustada la pretensión incoada en contra de las aquí demandadas, por cuanto las dos accionadas resultan responsables frente al consumidor que invoca un incumplimiento respecto de aquello que le era debido por el contrato que los vinculara. Reitero que, sin perjuicio de que luego se corrobore la existencia o no de un incumplimiento –lo que será objeto de tratamiento en apartados inferiores- y, en su caso, el alcance de éste y la eventual extensión del resarcimiento pretendido, lo que respecta a la legitimación y, en particular, aquella ausencia invocada por la empresa concesionaria (CHEXA S.A) para responder frente al reclamo incoado por el actor, no es de recibo.

No puede soslayarse que, en el *sub-examine*, se vislumbra una estrecha vinculación entre CHEXA S.A como concesionaria oficial, y CHEVROLET S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, quienes lucen unidas a fin de colocar en el mercado los productos que comercializa GENERAL MOTORS ARGENTIAN SRL. Sin lugar a dudas conforman una red contractual vinculada a través de contratos conexos, en virtud de los cuales no pueden evadir su responsabilidad frente al consumidor (cfr. art. 1073 y 1074, CCCN).

Además, es del caso destacar que en el marco de contratos de consumo, ante el incumplimiento, el consumidor tiene prevista distintas opciones (art. 10 bis, LDC). Además de ello, está facultado para accionar por los daños y perjuicios que correspondan (art. 10 bis, ley 24240), a partir de la cual se activa el sistema de responsabilidad objetiva previsto en el art. 40, LDC. Y en el marco de dichas peticiones, y a mérito de la solidaridad prevista en la norma, puede – y así lo hizo- demandar a ambas empresas

De lo expuesto se sigue que, a pesar de que la empresa CHEXA S.A pretende desligarse de responsabilidad por el incumplimiento contractual aquí invocado, lo cierto es que en la operación comercial por la cual que se reclama, es una concesionaria oficial, dependiente de la cadena de comercialización antes descripta, por la que debe responder, en función de la conexidad contractual antedicha que existe entre las empresas (art. 1073, CCCN), así como

también en función de lo normado por el plexo consumeril que impone una responsabilidad de carácter objetivo, tal como también se explicitara anteriormente. Ello a la vez implica que, para su liberación, solo se admite que se acredite la ruptura del nexo causal por el hecho de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o por caso fortuito o fuerza mayor. Desde luego que -en el marco antedicho-, ninguna de ellas es, respecto de la otra, un tercero extraño respecto de la relación de consumo que se ve involucrada en los presentes.

En consecuencia de todo lo expuesto, CHEXA S.A. no puede desconocer su rol y responsabilidad en el carácter de concesionario oficial, junto a las restante integrantes de la operación de mención; quedando a salvo entre ellas y con posterioridad, las correspondientes acciones de regreso que puedan ejercerse conforme las pruebas que ostenten. Pues, resulta irrelevante para el consumidor determinar quién ocasionó el incumplimiento. Todas las integrantes de la cadena deben responder –a la luz de lo dispuesto por el art. 40 LDC- frente al consumidor; con la salvedad mencionada de las correspondientes acciones de regreso que puedan ejercerse entre aquellas.

Así también lo explicita la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, al sostener que: *“...A mérito del régimen jurídico invocado, el actor puede reclamar la devolución de lo abonado a todos o cualquiera de los intermediarios en la operación de consumo, sin perjuicio de quien fue el que recibió el pago cuyo reembolso ordena, y en todo caso, el interesado tendrá acciones legales contra ella para exigir la repetición, pero frente al consumidor ambas responden por igual”* (CC 5ª Sentencia N° 127 del 02/11/2022 *in re* “Jaiderin Pablo Adrián c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro - Ordinario - Cumplimiento / Resolución de contrato - Expte. N°. 7545429”, publicada en Semanario Jurídico N° 2405 del 01/6/2023).

De este modo se configura correctamente la legitimación sustancial en las presentes actuaciones, tanto del polo activo, como del polo pasivo, respecto de la relación jurídico-material deducida en la demanda. Por ello, **la defensa de falta de legitimación sustancial**

pasiva deducida por la demandada CHEXA S.A se rechaza. Así lo decido.

2. Plataforma fáctica. Incumplimiento contractual. Resolución. Despejadas las cuestiones atinentes a la legitimación, cabe adentrarnos al análisis de la situación de hecho expuesta por la actora, a fin de determinar la existencia –o no- del incumplimiento invocado respecto de las obligaciones atinentes al contrato de mención. Ya adelantamos que, a partir de los escritos de postulación inicial introducidos por las partes a este proceso y constancias documentadas, no surgían controvertidas las siguientes cuestiones: **a)** titularidad de la actora sobre el plan de ahorro identificado como grupo 002564, orden 146, solicitud 00747141; **b)** el pago de las 84 cuotas correspondientes al plan de mención, y la adjudicación a la actora luego de eso.

Añado aquí que, tampoco existe desacuerdo acerca de que la actora optó por un cambio del modelo respecto del bien “tipo” u objeto del contrato que era un “CHEVROLET ONIX JOY”; tal como surge de la documental anexa en autos.

Sobre lo que sí existe disenso es sobre el tipo de auto que correspondía en definitiva entregarle, merced de haber optado la actora por un cambio de vehículo por uno superior (aspecto permitido en el marco de la contratación del caso). Sobre el punto, dijo la actora – y lo reconoció CHEXA S.A- que petitionó el cambio de modelo, seleccionando a tal fin un “CHEVROLET ONIX LTZ”. Ahora bien, CHEXA S.A arguye la existencia de un error en el proceso de adjudicación, el que provocó que en lugar de adjudicarle un “CHEVROLET ONIX LTZ” (bien querido por la actora), se le remitió –y facturó- un modelo “PRISMA”.

Destaco que la existencia del mencionado error también se observa reconocido por la empresa CHEXA S.A en oportunidad de llevarse adelante la audiencia de conciliación en la Dirección de Defensa del Consumidor (cfr. expte administrativo remitido y adjunto en autos). Sin perjuicio de dicho reconocimiento, la actora para acreditar el modelo de vehículo por el que había optado, acompañó una ficha de adjudicación (nominada “aceptación de adjudicación”) donde se observa su elección (ONIX LTZ) con una leyenda que dice “provisorio”, y que luce firmado por la Sra. Rodríguez. Por su parte, CHEVROLET S.A DE

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS expresamente refuta la existencia de un error, esgrimiendo que ellos remitieron el vehículo específicamente seleccionado y elegido por la accionante, el cual denuncia era un modelo “PRISMA”. Para acreditar tal extremo acompañó una ficha de adjudicación exactamente idéntica a la que adjuntó la actora, con la salvedad de la consiga “provisoria” antedicha, donde se observa en el apartado “bien elegido” el modelo “PRISMA”. Tal constancia también luce con una firma que se consigna como “Lilian Rodríguez”, y otra de Carlos Hernán Monzani, en nombre de CHEXA S.A; y a la vez cuenta con un sello de recepción por parte de CHEVROLET S.A de fecha 5/1/2018.

Pues bien, sucede que en el caso se ha llevado adelante una pericia oficial caligráfica por parte de la Sra. Perito Ana Maria Aguas, quien ha examinado ambos instrumentos, determinando que la firma inserta en el primero de ellos – el adjunto por la actora- corresponde a la Sra. Lilian Rodríguez, mientras que la firma que luce consignada en el segundo -acompañado por Chevrolet S.A de Ahorro Para Fines Determinados- no se correspondería con la firma auténticas de la Sra. Rodríguez (*vide* Conclusión de su informe pericial - adjunto en operación 11/3/2022). Tal extremo se erige como determinante en la decisión a la que arribo, pues no puede obviarse que la justificación dada sobre el modelo que se remitió al concesionario para entregar a la actora se desvanece, pues queda demostrado que no obedeció a una solicitud por ella suscripta. Así, las constancias obrantes, en particular la pericia referida, dan cuenta de una actitud sumamente engañosa de rellenar y consignar un formulario como si lo hubiera efectuado el cliente de que se trate. Sin perjuicio de lo cuestionable de tal acto, y que se desconoce quién lo hizo -lo que no interesa en autos-, lo aquí importante es que dicha rúbrica no puede atribuirse a la actora, sellando así la suerte adversa a la posición asumida por Chevrolet de Ahorro Para Fines Determinados, toda vez que sustentó su defensa (inexistencia de error en la adjudicación) en dicha documental. Frente a ello, podría deducirse que en algún segmento de la cadena de operaciones antes descripta, alguien –que no es la actora- consignó una firma pretendiendo atribuírsela a la Sra.

Rodríguez.

De esta manera, podemos concluir que le asiste razón a la actora en cuanto el modelo “PRISMA” no es el que ella solicitó. Tampoco parece obedecer a un “error” como lo esgrimiera el concesionario interviniente, pues luego de la firma apócrifa consignada en el formulario que acompañó Chevrolet, se especificó “Lilian Rodríguez” (como “aclaración”), lo cual indica que fue específicamente firmado –por alguien distinto a la accionante- queriendo hacer parecer como una solicitud de cambio suscripta por la clienta. A la vez, CHEXA no ha explicado si la firma inserta en ese formulario de un agente de su empresa (Carlos Hernan Monzani), que según allí se indica “certifico firma del Suscriptor”, se correspondía o no con alguien dependiente de ella; o si tenía algún cuestionamiento para hacer respecto de esa documental remitida por la co-demandada. Por lo cual, la existencia de aquel supuesto error invocado tampoco es de recibo. Es que, las constancias así expuestas, indican que lejos está la documental referida de corresponderse a un error, sino más bien a un acto deshonesto. Adito que aunque tal aspecto no fue invocado por la accionante en su demanda, cierto es que surge de las constancias obrantes en autos, y que este tribunal no puede inobservar en este acto de resolver. Además, tal extremo pudo deberse al desconocimiento de la actora respecto a cómo fue que en definitiva le adjudicaron un vehículo distinto al que adquirió y al que luego pretendió, pues no surge de su relato ni del argüido por CHEXA S.A como fue que se justificó el supuesto “error” que se invocaba.

No escapa a este magistrado que la solicitud que adjuntó la actora – idéntica a la que adjuntó Chevrolet S.A de Ahorro Para Fines Determinados- y que recibió de un representante del concesionario vía e-mail –según denunció- tiene la leyenda “provisorio”. Pero lo cierto es que ello sustenta la veracidad de la intención de la accionante de elegir el modelo que ella refiere (ÓNIX LTZ), completando el formulario que se le remitiera a sus efectos. Más aun, insisto, cuando ha sido el propio concesionario – aunque recurriendo a invocar un supuesto error- quien ha reconocido que era intención de la actora optar por el modelo “LTZ” (nótese que

toda la gestión se hace ante el concesionario). Aunque se desconoce si tal solicitud con la leyenda “provisorio” fue remitida luego al concesionario o no, así como también si la casilla de correo denunciada de la que supuestamente provino (cfr. documental adjunta en op. 28/7/21) pertenecía o no a un miembro de la demandada; lo cierto es que ninguna de las accionadas explica cómo es que dicha solicitud - idéntica al que exhibiera la demandada Chevrolet- estaba en poder de la actora. Es así que, frente a ese escenario, puede tenerse por cierto que han sido aquellas quienes pusieron en poder de la actora un formulario de ese tipo, donde se observa la intención por el cambio de modelo que ella sostiene, y no aquel que se pretendió entregarle (Prisma), bajo los argumentos que cada accionada expuso en autos.

Todos los aspectos destacados anteriormente logran validar la elección que postula la actora. Principalmente, dado que ninguna de las accionadas pudo justificar con prueba verosímil que la actora haya optado por una unidad distinta. Por el contrario, el escenario antes descripto da cuenta que se le intentó atribuir un modelo que no era fruto de su selección.

Aunque ello alcanzaría para tener por acreditado el incumplimiento de que se trata, me parece importante remarcar –a mayor satisfacción de los peticionantes- una circunstancia más. La actora también sostuvo una actitud de cobro de supuestas diferencias que, según indicó, no le detallaban. Aunque no hay constancias de tal gestión de cobro, y aunque tampoco es un rubro por el que luego se peticione, debe decirse que se observa que en la contestación de demanda de Chevrolet de Ahorro para Fines Determinados, que aquella precisó expresamente “*A la fecha, el Plan de Ahorro identificado bajo el grupo y orden 2564-146, de titularidad de la actora cuenta con 84 cuotas pagas (de las cuales 30 fueron anticipadas), se encuentra adjudicado y **presenta un saldo deudor originado en diferencias de fondo no abonadas previamente.***” (Énfasis añadido). Tal expresión por demás genérica, permite presumir que ciertamente a la actora no se le detallaba y justificaba lo que supuestamente debía. Pues, desde luego que tal expresión no constituye la calidad de información debida al consumidor y, en lo que aquí más interesa, que aquella haya sido **previa**, cierta, veraz y detallada de las

condiciones en que debía enmarcarse, según el plexo consumeril de aplicación en la especie. Entonces, lo que se pretende remarcar es que, resulta cuanto menos cuestionable el temperamento seguido por la accionada, cuando le están imputando específicamente un incumplimiento al deber de información y, sin embargo, aun en una instancia judicial, no detalla el porqué de aquel saldo deudor que se invoca como saldo adeudado. Y es ello lo que permite presumir que existió antes, la misma actitud remisa e impropia, de la empresa. Mas allá del deber genérico de información (art. 4, LDC) que le debía, la accionada olvida que el régimen tuitivo aumenta los recaudos cuando el consumidor y el proveedor se han vinculado mediante una operación de tipo financiera. Este deber de información que pesa sobre la proveedora (art. 4, 36 y otros, LDC y art. 1100, CCCN) no luce cumplido, y sustenta también el incumplimiento contractual.

Todo ello, entonces, ha colocado a la actora en la necesidad de recurrir a esta instancia –luego de requerimientos previos de carácter extrajudicial infructuoso- a requerir la devolución del importe del vehículo adquirido, con más el resarcimiento de los daños y perjuicios generados por el mentado incumplimiento.

En lo que reviste trascendencia, dable es destacar que, ante el incumplimiento del contratante, el consumidor se encuentra facultado –a su libre elección- por las opciones que indican cada uno de los incisos del art. 10 bis, LDC. Entre ellos, obra la facultad de resolver el contrato (inc. c), pudiendo exigir la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Tal opción es la que se desprende de los términos de lo aquí pretendido. Además de ello, está facultado expresamente para accionar por los daños y perjuicios que correspondan (art. 10 bis, Ley 24.240), tal como lo ha hecho en autos.

Ahora bien, acreditado en los términos antes expuestos el incumplimiento sostenido por la accionante, seguidamente cabe adentrarse al análisis de cada uno de los distintos apartados de lo pretendido en la especie, a fin de pronunciarme por su procedencia. **A) Devolución del importe del vehículo adquirido.** Ya se adelantó que no es de interés del actor -cfr. se

desprende de los términos de sus pretensiones – peticionar el cumplimiento de la obligación debida (cf. Art. 10 bis inc. a, LDC), sino que optó por resolver el contrato y pidió se le devuelva el valor del rodado que había adquirido.

Entonces, debe repararse en la extensión de aquello que corresponde se le devuelva, según como luce pretendido. Para comenzar, debo destacar un primer aspecto de los fundamentos expuestos en el rubro. Aunque titula este rubro como “*devolución*”, cuando lo cuantifica considera el valor “actual” – a esa fecha- del vehículo que había elegido y que –según dijo- pagó en su totalidad. Ahora bien, aunque resulta procedente acoger el rubro, en los términos de la resolución contractual de mención, ello no puede ser con la extensión que pretende la actora. Pues, sucede que en el caso – por error, fraude u otro- el vehículo que se adjudicó- y facturó- se correspondía con un modelo “PRISMA”. Este fue el modelo que pagó la actora. Entonces, aquél resulta ser el monto que en definitiva abonó la accionante, y que puede requerir se le devuelva. Acoger el valor del vehículo elegido pero no abonado, no se corresponde con lo que implica el presente rubro, colocándonos en el marco de un enriquecimiento que no puede admitirse. Pues, si bien resulta atendible el incumplimiento, la actora pretende que se le devuelva un valor que en rigor no erogó. El valor por el que se facturó - según factura anexa en op. 13/04/2021- finalmente fue el de un modelo “PRISMA”, y fue respecto de dicho valor por el que la actora abonó la diferencia que correspondía con aquel de su bien tipo del contrato. Aunque cierto es que el valor erogado puede corresponder con el que se le informó – inexactamente- que debía abonar; cierto es también que el valor de un rodado superior elegido no es el que en definitiva abonó. Ello, reitero, en el marco de la “devolución” que aquí se pretende. A la vez, no hay en autos adjunta ninguna constancia de un monto distinto que pueda considerarse en lo que a la devolución respecta, por lo que la factura de mención –obrante en op. 13/04/2021- se coloca como el único dato cierto acerca de cuánto asciende la unidad que en definitiva pagó, cuya devolución pretende. Entonces, el rubro prospera en estos términos. En efecto, corresponde condenar a las accionadas a la

devolución de la suma de doscientos noventa y seis mil noventa y nueve con diecisiete centavos (\$296.099,17). Este importe devengará intereses, los que se establecen a razón de la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% nominal mensual, **desde la fecha de la factura (24/1/2018) hasta el día 31/12/2022** (cfr. TSJ, *in re* “Hernandez c./ Matriceria”, Sent 39/02); y desde el **1/1/2023 hasta su efectivo pago** se establecen en la tasa referida con más el 3% nominal mensual (Cfr. TSJ *in re* “Seren”, Sent. 128, 1/9/2023).

Obiter dicta, corresponde remarcar que la actora sobre el valor pretendido (valor “actual” del rodado elegido) no rindió prueba alguna al respecto. Entonces, queda así evidenciado un déficit en la acreditación del *quantum* de aquello que pretendía, siendo sin duda alguna ella quien debía acercar tal elemento de prueba al caso, por ser precisamente un aspecto de relevancia y fundante de su pretensión. Sin embargo, basta observar las constancias de autos (y el ofrecimiento de prueba obrante en la demanda) para evidenciar que no emprendió esfuerzo alguno para acreditar ni ese, ni ningún otro valor de consideración en este rubro.

b) Daño Moral. Explicamos anteriormente que, en el marco de lo dispuesto por el art. 10 bis *in fine*, LDC, la parte accionante también reclamó el resarcimiento de daño extrapatrimonial sufrido a raíz de la situación expuesta en autos. Sostuvo así la actora que si bien cuenta con vehículo, aquel tiene un defecto grave en el motor, lo que hace que no pueda usarlo diariamente y con la tranquilidad que corresponde. Refiere que en la práctica a pesar de tener un auto 0 km pagado en su totalidad, que lo adquirió justamente para evitar problemas, no tiene ni el nuevo, ni la tranquilidad de movilizarse por mucha distancia con el actual. Define ello como un verdadero calvario, ya que en viajes largos ha tenido que hacerlo en transporte público, lo que inclusive en razón de la pandemia y la no circulación del transporte interurbano, la ha complicado en extremo. Refirió por su parte que es un verdadero escándalo que puedan maltratar de esta forma a un cliente, que les abonó hasta el último centavo. Aduce la existencia de un hecho molesto, injusto, que provoca indignación, que irrita, que no tiene fin, que obliga a litigar con los sinsabores que acarrea la larga tramitación de un juicio y más

grave aun sabiendo que la contraria la lleva al litigio, con conocimiento de su sinrazón.

Justipreció el rubro en la suma de pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000.),

Iniciando el tratamiento de este rubro, dable es exponer que el daño extrapatrimonial, como regla no necesita prueba directa. Es que, en palabras del TSJ, el daño moral no requiere prueba directa y se infiere, por lo común, *in re ipsa*, a partir de una determinada situación objetiva, siempre que ésta permita deducir la existencia inconcusa de una consecuencia disvaliosa en la subjetividad de la persona, producto de la acción antijurídica (TSJ, Sala Penal, “Lopez Julio César. p.s.a. de homicidio culposo- Recurso de Casación”, Sent. N° 21, 10/4/03). No obstante, el supuesto bajo examen enmarca en daño moral derivado del incumplimiento contractual. Sobre este punto, debe repasarse – aunque sucintamente – la existencia de criterios dispares en torno a la exigencia de prueba específica como condición de procedencia del rubro para este tipo de supuestos; ello, independiente de la mera acreditación de la responsabilidad obligacional. Sin embargo, no puede soslayarse que en el caso de autos nos encontramos ante una relación de consumo que cabe considerar en el análisis de la procedencia del rubro de que se trata, teniendo en consideración los principios que informan el plexo consumeril. Y que, doctrina y jurisprudencia, son prácticamente unánimes sobre que, ante tales situaciones, el solo desgaste y frustración de efectuar los fastidiosos y extensos reclamos, llamadas a centros de atención despersonalizadas, entre tantos otros canales de reclamos, deben considerarse como un verdadero menoscabo que el consumidor experimenta, y que debe ser resarcido. En este lineamiento, entiendo que en el caso de autos no parece dudoso que la actitud asumida por las accionadas al no dar respuesta a los requerimientos de la actora, haya generado una alteración disvaliosa del espíritu que modificó negativamente la capacidad de ser, querer y sentir; digno de indemnización.

En el presente caso, debe repararse que a la actora se le pretendió entregar un vehículo que no era por el que había optado. Y si a ello se le suma que una de las accionadas especificó que se debió un error – con la salvedad expuesta en apartados precedentes- y otra dijo que era el

vehículo que en realidad correspondía sustentándolo en una documental que a la postre resultó apócrifa; puede extraerse que esas mismas actitudes contradictorias pudieron tener las empresas en la etapa anterior a esta, lo que llevó en definitiva a que la accionante debiera acudir a esta vía. Pues, sorprende que una esgrima un error, y la otra lo niegue expresamente.

Entonces, aun cuando pudiera deberse a un error (lo que reitero no parece ser la situación de autos), lo cierto es que la actora no se vio provista del vehículo por el que en realidad había optado, abonando por un largo periodo cada una de las cuotas. Sin duda que, si al momento de recibir el vehículo del plan de mención, las empresas pretenden atribuirle uno distinto al elegido, lleva a molestias, frustración que de ningún modo pueden cohonestarse.

De otro costado, parece absurdo que si se le imputa ausencia del deber de información a su cargo, una de las accionadas se haya valido de frases genéricas sobre su cumplimiento (saldo deudor supuestamente existente) en esta instancia de juicio.

Todo ello sin duda es demostrativo del impacto en el ánimo de la aquí actora, que abona la existencia del sinsabor, frustración y las angustias relatadas. Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que el hecho dañoso le aparejó a la accionante un perjuicio espiritual que debe ser resarcido.

Es que, en el *sublite*, el incumplimiento operado y las actitudes asumidas por las accionadas, fueron en definitiva lo que colocó a la actora en la situación de no poder concretar la entrega del vehículo por ella elegido. No puede soslayarse el tiempo insumido para atender y ocuparse de la situación que se le planteaba (que sin duda se suman a las restantes cuestiones personales que todos debemos atender a diario); contemplando asimismo lo fastidioso y desgastante que resulta de por sí tener que ocuparse de este tipo de cuestiones, y a lo que también debe adicionarse la frustración de que los reclamos o requerimientos no sean atendidos en las múltiples instancias que debieron transitarse hasta llegar a esta sede judicial. Toda la situación acaecida es propicia para sustentar la intranquilidad que debió causarle la circunstancia en la que las accionadas la colocaron.

Todo ello, sin duda se traduce en una evidente modificación disvaliosa del espíritu que posee virtualidad suficiente para dar lugar a la reparación por este concepto. Ahora bien, relativo al *quantum* sabido es que no hay pautas matemáticas, y sabido es también que la indemnización no debe ser simbólica ni provocar un enriquecimiento indebido. En el caso, considero que el monto en que justipreciaron tal aspecto de la pretensión de \$ 400.000, resulta insuficiente, por lo que considero adecuado la suma de \$ 900.000. Entonces, corresponde hacer lugar al daño moral pretendido por la suma de pesos novecientos mil (\$900.000), y en ese sentido me pronuncio. Este importe devengará intereses, que se establecen –por las particularidades del caso- con los idénticos parámetros del rubro que antecede, esto es, un interés a razón de la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 2% nominal mensual, **desde la fecha de la factura (24/1/2018) hasta el día 31/12/2022** (cfr. TSJ, *in re* “Hernandez c./ Matriceria”, Sent 39/02); y desde el **1/1/2023 hasta su efectivo pago** se establecen en la tasa referida con más el 3% nominal mensual (Cfr. TSJ *in re* “Seren” , Sent. 128, 1/9/2023).

C) Daño Punitivo. Sobre este aspecto, la actora sostuvo que las empresas demandadas violaron diversos principios contenidos en la ley de defensa del consumidor, tales como Lealtad comercial, deber de información, omisión de respuestas ante reiterados reclamos, persistir con el cobro de sumas indebidas pese a estar debidamente intimados a dejar de hacerlo, trato digno etc. Sostuvo así que, atento la conducta deliberada, dolo, negligencia grosera y temeraria actuación de las accionadas cercana a la malicia de querer imponerle un vehículo distinto al que adquirió, y el pretendido cobro compulsivo de sumas ilegales, obligándole a iniciar una acción judicial para que sean reconocidos sus derechos, reclama que se imponga como daño punitivo a las accionadas la suma de pesos un millón (\$1.000.000), o lo que en mas o en menos considere el tribunal.

El art. 52 bis de la Ley 24.240 dispone: “*Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la*

gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.”. De esta forma la legislación argentina introduce los llamados daños punitivos que según la doctrina tiene su origen en el common law (punitive damages). Los daños punitivos han sido definidos como “*sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y prevenir hechos similares en el futuro*” (Pizarro, Ramón D., citado por Ricardo Luis Lorenzetti en “Consumidores”, 2ª. Edición Actualizada, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2009, pág. 557).

Es del caso repasar que, calificada doctrina y jurisprudencia son contestes en afirmar que - más allá de la letra del art. 52 bis- no alcanza con el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor profesional para que se torne procedente la multa, sino que hace falta algo más: y esto es un elemento subjetivo que debe engastar en una conducta deliberada o de serio menosprecio hacia los derechos del consumidor y que se traduce en dolo o culpa grave. En otras palabras, luce necesario que -además del incumplimiento objetivo que genere un daño- concorra en la conducta del proveedor pasible de un reproche subjetivo tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional con el objeto de disuadir al dañador de la actitud que ha generado el ilícito, para evitar que continúe repitiéndose. Es decir, lo que se persigue es, de un lado, sancionar a quienes incurren en graves conductas disvaliosas y, por el otro, disuadirlas.

Entrando al *caso sub examine*, no puede dejar de considerarse que se pretendió adjudicar a la actora un vehículo disímil a aquel que fue fruto de su elección, y que lejos estuvo de deberse a un error – al menos de la prueba rendida en autos-, sino que obedeció a una conducta

sumamente cuestionable de suscribir un documento como si lo hubiera hecho la cliente.

No interesa aquí –merced de la responsabilidad objetiva- quien de las accionadas fue en definitiva la que generó esa documental, es decir, si fue Chexa quien la formó y la remitió a Chevrolet en esos términos, o si por el contrario fue Chevrolet quien la originó. Lo cierto es que ambas accionadas resultan pasibles de la sanción de mención, pues es una conducta que se traduce como deshonesta y que las involucra como miembros de la cadena de comercialización que envuelve el caso de autos. Suscribir una solicitud “a nombre” de la cliente, no puede ser un hecho que pase desapercibido en esta instancia judicial, y que afecta gravemente el principio de buena fe que debe reinar en esta, y en cualquier otra contratación. Si a ello se suma que una de aquellas esgrimió que todo obedeció a un “error”, cuando luego aquí quedó demostrado lo contrario, lleva razón a sancionar una conducta de este tipo, que parece –a título de presunción- querer encubrir (o al menos justificar) aquello que no era fruto de la voluntad de la accionante. Reitero nuevamente que tampoco fue exhaustiva en explicar cuál era el supuesto error del que se trataba; o cómo se originó. Entonces, ello sin duda sustenta aquella presunción antedicha. Valerse de una documental –previamente generada- que no es atribuible al cliente, evidencia un grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Si a ello se suma el tener que transitar reclamos para lograr la entrega de aquello pretendido, se traduce como otro argumento en el cual se sustenta la multa objeto de decisión. Sabido es que, conforme a las reglas de la experiencia, comunicarse con las líneas de atención al cliente, o tener que asistir personalmente a locales de las empresas, en la mayoría de los casos, genera un gran desgaste y colocan al consumidor en una posición de impotencia puesto que difícilmente se obtiene soluciones concretas. Es decir, se advierte –como es sabido- que al gran crecimiento y profundización del comercio, se contrapone el marcado desinterés a la hora de resolver los problemas de ellos derivados. Todo ello, claramente redundante en un grave menosprecio a los derechos del consumidor, y es por eso que por este medio se intentan disuadir tales conductas. Por consiguiente, al verificarse en el caso

concreto los presupuestos necesarios, se impone la admisión del rubro bajo análisis, a favor de la víctima, lo que así decido.

Ahora bien, para cuantificar este rubro debemos estar, conforme lo ordena el plexo normativo, a las circunstancias del caso, la gravedad de la sanción y su repercusión social. Y en este sentido, dada la importancia de otorgar a la ciudadanía en general seguridad jurídica a las contrataciones llevadas a cabo con proveedores profesionales; y la actitud asumida por las firmas accionadas (que se ha puesto de relieve a lo largo de esta resolución) entiendo razonable fijar este rubro en la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000). Suma a la que debe aditarse la tasa de uso judicial (tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 3% mensual) desde la fecha de la sentencia, ya que la multa no tiene carácter resarcitorio sino sancionatorio (conf. TSJ, Sent. N° 52, 29/04/22). En ese sentido lo decido.

d) Multa prevista por la demora en la entrega del bien. Sobre el punto, indica la actora que el día 22/3/2018, es decir hace (30) treinta meses, se ha cumplido el plazo máximo que tenían las demandadas para hacerle entrega del bien, según el Contrato de Adhesión suscripto. Sostiene que las nombradas han violado lo dispuesto por el Art. 10 inc. c) del Decreto 1798/94, reglamentario de la Ley 24.240, por lo que pide se apliquen a las mencionadas la multa que prevé tanto el Contrato de Adhesión, como el propio decreto mencionado, por no respetar las accionadas los plazos y condiciones de entrega del vehículo. Expresa que deja la cuantificación al tribunal.

Con relación a este rubro, debe adelantarse que su rechazo se impone. Para comenzar, debe decirse que la actora no ha cuantificado el valor de lo que pretende por este concepto. Ello se erige como un serio déficit de procedencia. No obstante, si por caso pudiera entenderse que quede absolutamente discrecional del tribunal -lo que no se condice con lo pretendido-, lo cierto es que encuentra otro valladar para su acogimiento y es que, en autos, la actora no ha solicitado el cumplimiento de la obligación debida, sino que ha pretendido su resolución. Entonces, no obra pendiente la entrega del rodado en cuestión, y en efecto no puede pretender

se calcule –como lo ha establecido- una multa desde aquella fecha, pues no hay bien que entregar ni fecha pudiera considerarse eventualmente. Por el contrario, como ya se ha repasado en apartados anteriores, la actora, en uso de las facultades que le acuerda el plexo consumeril, optó por resolver el contrato de que se trata. Por ello, encontrándose injustificado según los términos en que ha quedado trabada esta Litis, el presente rubro no es de recibo.

e) Sanción por litigante malicioso. La actora solicitó también -*vide* operación 30/08/2021- se apliquen sanciones del Art. 83 del CPCC, por litigante malicioso, atento el desconocimiento insincero del Formulario de ACEPTACION DE ADJUDICACIÓN que había ella acompañado. Dicho pedido no puede prosperar. Los motivos. En primer lugar, la norma del art. 83 CPCC, sanciona la inconducta en el proceso, esto es la Litis temeraria, cuando una de las partes en el proceso, tiene actitudes maliciosas, dilatorias, temerarias o perturbadoras. Hemos señalado desde la doctrina que las sanciones por malicia o temeridad han de imponerse con suma cautela para no afectar el legítimo derecho de defensa de las partes; por ello, el propósito obstruccionista o dilatorio debe ser manifiesto, evidente, de modo tal que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse como malicioso, caso éste para el cual la sanción usual es el pago de las costas para quien ha resistido indebidamente el progreso de una pretensión justa. La malicia consiste en la utilización de facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión, circunstancia que no se observa en el caso de autos. La temeridad, por su lado, se traduce en la conducta de quien deduce pretensiones cuya falta de fundamento no puede ignorar con arreglo de una mínima pauta de razonabilidad, configurándose, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón; esto, tampoco se advierte en el sub-lite. La circunstancia de haber desconocido una documental adjunta por la actora, de ninguna manera encuadra en la conducta descrita, y por si sola no alcanza para dar lugar a la hipótesis legal prevista en el art. 83 del CPCC, sobre todo cuando del análisis integral de la causa no se revela una conducta temeraria desplegada a lo largo la

actuación en el presente proceso por ninguna de las partes. Hay que tener en cuenta que este tipo de sanciones deben ser de interpretación restrictiva, por tanto, en caso de duda, debe estarse por no aplicarlas. Por tanto, corresponde el rechazo del pedido de sanción o multa y en ese sentido me pronuncio.

En suma, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. **Lilian Rodríguez DNI N 14.466.584**, y condenar a las demandadas **CHEXA SA** y **CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS**, a abonarle a la actora, en el plazo de diez días a contar de que quede firme la presente resolución, la suma de pesos **seis millones ciento noventa y seis mil noventa y nueve con diecisiete centavos** (\$6.196.099,17) en concepto de: a) devolución de lo abonado (\$296.099,17); b) daño moral (\$900.000) ; c) daño punitivo (\$5.000.000); todos los rubros con más los intereses establecidos en el considerando respectivo. Cuestión que así decido.

III) Costas. Las costas se imponen íntegramente a la demandada por resulta vencida (art. 130, CPCC). Ello, por cuanto si bien la demanda prospera en forma parcial, en rigor, no se debe al éxito defensivo de la parte demandada, que ninguna prueba eficaz rindió a fin de hacer caer la pretensión de la actora.

Para la regulación de honorarios profesionales al letrado de la parte actora, Dr. Roberto Di Paolo, debemos estar a lo normado por el art. 31, inc. 1º, primera parte, de la Lp. 9459, por lo que la base está dada por el monto de la sentencia que, actualizado a la fecha de la presente resolución, asciende a la suma de \$ **19.057.041, 55** (capital \$ 6.196.099,17 + intereses \$12.860.942,38). Luego, en función de las reglas de evaluación cualitativa, estimo justo y equitativo aplicar el punto medio (22,5%) de la escala del art. 36 ib., con lo que obtenemos la suma de pesos cuatro millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro con treinta y cuatro centavos (\$4.287.834,34), por su actuación en esta instancia. No corresponde, en esta oportunidad, regular honorarios a los letrados de la parte vencida en costas (arg. art. 26, Lp. 9459). Finalmente, los honorarios de la perito oficial Ana Maria Aguas, se regulan de

conformidad a los arts. 39 y 49 también del CA, y se determinan en el equivalente a 10 jus, es decir, la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil cincuenta y dos (\$194.052). Dichos honorarios generarán, desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago, un interés (art. 35, Lp. 9459) a razón de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. más el 3% de interés nominal mensual. Por todo lo manifestado y normas legales citadas, **RESUELVO: I)** Rechazar la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva incoada por la accionada **CHEXA S.A. II)** Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. **Lilian Rodríguez DNI N 14.466.584**, y condenar a las demandadas **CHEXA SA y CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS**, a abonarle a la actora, en el plazo de diez días a contar de que quede firme la presente resolución, la suma de pesos **seis millones ciento noventa y seis mil noventa y nueve con diecisiete centavos (\$6.196.099,17)** en concepto de: a) devolución de lo abonado (\$296.099,17); b) daño moral (\$900.000) ; c) daño punitivo (\$5.000.000); todos con más los intereses establecidos en el considerando respectivo. **III)** Imponer las costas íntegramente a las accionadas **CHEXA SA y CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. IV)** Rechazar el pedido de sanción por litigante malicioso formulado por la actora. **V)** Regular, en forma definitiva, los honorarios del Dr. Roberto Di Paolo, en la suma de pesos cuatro millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro con treinta y cuatro centavos (\$4.287.834,34). No regular honorarios profesionales a los letrados de la parte vencida en costas (arg. art. 26, Lp.9459). **VI)** Regular, en forma definitiva, los honorarios de la perito oficial Ana Maria Aguas, en la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil cincuenta y dos (\$194.052). **Protocolícese, hágase saber y dese copia.**

Texto Firmado digitalmente por:

RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.03.04